

1500166-08.2020.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RENATA MOREIRA DUTRA COSTA

Comarca: Piedade

Foro: Foro de Piedade

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 13/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 123/2020 - Delegacia de Polícia de Piedade, 2025904/2020 - Delegacia de Polícia de Piedade

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DEIVED DIAS DE MORAES SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA MOREIRA DUTRA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piedade

Foro de Piedade

1ª Vara

Praça Raul Gomes de Abreu, 73, Piedade-SP - cep 18170-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500166-08.2020.8.26.0567 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500166-08.2020.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 123/2020 - Delegacia de Polícia de Piedade, 2025904/2020 - Delegacia de Polícia de Piedade

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DEIVED DIAS DE MORAES SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA MOREIRA DUTRA COSTA

Vistos.

Deived Dias de Moraes Silva, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, segundo consta

da denúncia, no dia 28 de janeiro de 2020, por volta das 15h54min, na rua Antônio Passareli, altura do número 60, Bairro Bom Pastor, nesta cidade e comarca de Piedade, trazia consigo, para fins de tráfico, 17 (dezesete) porções contendo 41g de Tetrahydrocannabinol (THC), substâncias entorpecentes que determinam dependência física ou psíquica (laudo de constatação preliminar de fls. 11/12), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$ 104,00 (cento e quatro reais) em dinheiro.

O réu foi notificado e citado e apresentou defesa (fls. 58).

A denúncia foi recebida (fls. 80/81).

Durante a instrução foram ouvidas 2 testemunhas e ao final o réu interrogado.

Após o encerramento da instrução, o Ministério Público manifestou-se em alegações finais, pela condenação nos exatos termos da denúncia.

A defesa, em alegações finais, requereu a absolvição e, subsidiariamente, a aplicação dos benefícios legais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito vem demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), auto de prisão em flagrante (fls. 01), laudo de constatação (fls. 11/12), laudo toxicológico (fls. 91/94) e prova oral colhida durante a instrução processual, seguindo a mesma sorte a comprovação da autoria do delito.

O réu foi interrogado em juízo e confessou os fatos. Disse que estava vendendo porque estava sem emprego. Agora está trabalhando. Ganhava R\$40,00, R\$50,00 por dia. Atualmente tem um comércio e está regularizando o estabelecimento. Mudou de vida. Está casado.

Sua versão confissão foi corroborada pelas demais provas dos autos.

A testemunha Rogério Xavier de Almeida, policial militar, narrou em juízo que recebeu delação anônima de que no bairro bom pastor estava ocorrendo tráfico. Quando chegaram, avistaram quatro indivíduos e viram o Deivid dispensar uma sacola. Com ele foi localizado R\$ 104,00. Na sacola que o réu dispensou tinha 17 porções de maconha acondicionadas em saquinhos transparentes. O réu não falou nada sobre a droga. O local é conhecido ponto de venda. Sempre via o réu lá com a molecada, mas não sabe se ele mora no bairro. Antes dos fatos já o abordaram, mas não tinha nada. Tinha várias denúncias de tráfico no local. As denúncias não davam o nome de Deivid.

No mesmo sentido o depoimento da testemunha Flavio Rogério Ferreira, policial militar.

Examinando o contexto fático probatório carreado aos autos verifica-se que a condenação é medida que se impõe.

Os depoimentos das testemunhas da acusação foram firmes e coesos em aspectos fundamentais da ocorrência e nada há nos autos a indicar que desejassem prejudicar o réu.

Os policiais afirmaram que viram o réu com a sacola de drogas.

Registre-se que não se pode simplesmente presumir a inidoneidade dos depoimentos dos policiais militares pela mera condição funcional, pois são agentes públicos e gozam da presunção de legitimidade de seus atos. A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais goza da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados.

O réu foi preso em flagrante na posse das drogas, comprovando a materialidade e autoria delitivas.

Mister se faz atentar que, para a caracterização do crime de tráfico, vários fatores devem ser considerados. Dispõe o §2º do artigo 28 da Lei 11.343/06: "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

No caso em apreço, a apreensão de drogas fracionadas em poder do acusado, permitem concluir que ele praticava a atividade espúria indicada na exordial.

"Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a prisão". (Ap. Crim. 152.279.3, 3ª Câmara, j. 19.06.95, Rel. Des. Bittencourt Rodrigues).

Desse modo, de rigor a condenação do acusado.

Apurada a responsabilidade penal, passo a dosar a pena de condenação.

Analisando as circunstâncias da primeira fase de aplicação da pena, verifico que não há elementos a serem valorados, motivo pelo qual fixo a pena base no mínimo legal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase da dosimetria penal, o réu faz jus à redução prevista no § 4ª, artigo 33, da Lei 11.343/06, diante da primariedade e da inexistência de indícios de que integre organização criminosa ou que se dedicava à organização criminosa. Assim, ponderadas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06 e considerando que a quantidade apreendida não representa montante expressivo, diminuo a pena à razão de 2/3, passando para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

O valor do dia multa será o mínimo legal, tendo em vista a ausência de informações sobre a situação financeira do acusado.

Nos termos do art. 33 c.c. 59, todos do Código Penal, entendo que o regime mais adequado ao cumprimento da reprimenda seja o SEMIABERTO.

Está Magistrada possuía entendimento acerca da impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito nos delitos de tráfico de drogas. Contudo, curvando-se à jurisprudência dos Tribunais Superiores, entendo que, em caso de primariedade e sendo pequena a quantidade de droga apreendida em poder do réu, é possível a aplicação do benefício previsto no art. 44, do Código Penal.

Contudo, esta Magistrada ficará atenta aos impactos que esta decisão ocasionará na Comarca, sendo sempre possível rever seu entendimento.

Assim, presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, converto a pena privativa de liberdade imposta em 02 restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena corporal imposta a ser definida pelo juízo da execução e prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL E CONDENO O RÉU Deived Dias de Moraes Silva, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, substituída por 02 penas restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena corporal imposta a ser definida pelo juízo da execução e prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo, e no pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

O sentenciado poderá apelar da decisão em liberdade, ante a natureza da pena. Determino, nos termos do art. 32, c.c o art. 58, § 1º, ambos da Lei 11.343/06, a incineração da substância entorpecente apreendida, uma vez que não há controvérsia sobre a quantidade da substância ou produto, nem acerca da regularidade do laudo toxicológico.

Decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União.

Condene o réu ao pagamento de custas, nos moldes do artigo 4ª, § 9ª, da Lei Estadual 11.608/03, observado o artigo 12 da Lei 1060/50.

Com o trânsito em julgado, expeça-se a guia definitiva, remeta-se ofício a Justiça Eleitoral, consoante artigo 15 da Constituição Federal, e ao IIRGD.

P.I.C

Piedade, 13 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA